MẪU SỐ 15

HỢP ĐỒNG VAY VỐN GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp vay vốn của doanh nghiệp khác (công ty mẹ – con, công ty cùng nhóm, đối tác) – soạn trung lập cho cả hai bên

Tài liệu thuộc mẫu này gồm:

1. Hợp đồng vay vốn giữa các doanh nghiệp (19 Điều);
2. Mẫu 15-A: Nghị quyết / Quyết định phê duyệt khoản vay (dùng cho từng bên);
3. Mẫu 15-B: Khế ước nhận nợ;
4. Mẫu 15-C: Bảng tính lãi vay theo kỳ;
5. Mẫu 15-D: Biên bản đối chiếu công nợ vay và lãi vay;
6. Mẫu 15-E: Biên bản thanh lý hợp đồng vay;
7. Ghi chú Thuế – Kế toán cho bên cho vay và bên đi vay (tài liệu nội bộ, xóa trước khi ký).

Khác biệt so với Mẫu số 03: Mẫu 03 soạn theo góc nhìn bên cho vay, dùng chung cho bên vay là cá nhân hoặc tổ chức. Mẫu 15 chỉ dùng khi CẢ HAI BÊN là doanh nghiệp Việt Nam, bổ sung: điều kiện phê duyệt nội bộ của từng bên, cam đoan về thẩm quyền và quan hệ liên kết, hóa đơn lãi, bù trừ công nợ, chọn trọng tài thương mại, và ghi chú thuế cho cả bên đi vay (chi phí lãi vay được trừ, khống chế 30%).

[Không dùng mẫu này khi bên cho vay là tổ chức nước ngoài – đó là khoản vay nước ngoài, phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước và khấu trừ thuế nhà thầu trên tiền lãi.]

KK HOME | Đào tạo Kế toán –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

HỢP ĐỒNG VAY VỐN

(Giữa các doanh nghiệp)

Số: ……/HĐVV/…… *[số hợp đồng/HĐVV/viết tắt tên Bên A – Bên B – năm]*

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 (Chương XVI – Hợp đồng vay tài sản);
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 ngày 14/6/2025 và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025;
- Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 149/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
- Nghị định số 255/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
- Điều lệ, Quy chế tài chính của mỗi bên và Nghị quyết/Quyết định phê duyệt khoản vay của cấp có thẩm quyền mỗi bên;
- Nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại …… *[địa điểm ký]*, chúng tôi gồm:

BÊN CHO VAY (sau đây gọi là "BÊN A")

Tên doanh nghiệp: …… *[tên đầy đủ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp]*

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế: …… *[10 hoặc 13 số]*

Địa chỉ trụ sở chính: …… *[theo đăng ký doanh nghiệp]*

Vốn điều lệ đã đăng ký / đã góp đủ: …… *[số tiền]*

Người đại diện / Chức vụ: …… *[họ tên – Giám đốc / Tổng giám đốc]*

Theo Giấy ủy quyền số: …… *[nếu người ký không phải người đại diện theo pháp luật]*

Số tài khoản: …… *[tài khoản thanh toán đứng tên doanh nghiệp]*

Mở tại ngân hàng: …… *[tên ngân hàng, chi nhánh]*

Điện thoại / Email nhận thông báo: …… *[thông tin liên hệ]*

BÊN VAY (sau đây gọi là "BÊN B")

Tên doanh nghiệp: …… *[tên đầy đủ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp]*

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế: …… *[10 hoặc 13 số]*

Địa chỉ trụ sở chính: …… *[theo đăng ký doanh nghiệp]*

Vốn điều lệ đã đăng ký / đã góp đủ: …… *[số tiền – ghi rõ đã góp đủ hay chưa, tại ngày ký]*

Người đại diện / Chức vụ: …… *[họ tên – Giám đốc / Tổng giám đốc]*

Theo Giấy ủy quyền số: …… *[nếu người ký không phải người đại diện theo pháp luật]*

Số tài khoản: …… *[tài khoản thanh toán đứng tên doanh nghiệp]*

Mở tại ngân hàng: …… *[tên ngân hàng, chi nhánh]*

Điện thoại / Email nhận thông báo: …… *[thông tin liên hệ]*

Hai bên tự nguyện thỏa thuận ký kết Hợp đồng vay vốn với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Số tiền vay và mục đích sử dụng

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền: …… đồng *[bằng số]* (Bằng chữ: ……). Đồng tiền cho vay và trả nợ: Đồng Việt Nam.

1.2. Mục đích sử dụng vốn vay: …… *[ghi cụ thể: bổ sung vốn lưu động phục vụ hợp đồng số…, mua nguyên vật liệu, đầu tư máy móc… – mục đích phải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên B]*.

1.3. Bên B không sử dụng vốn vay để: góp vốn, mua cổ phần, cho vay lại, trả nợ khoản vay khác hoặc mục đích khác với khoản 1.2, trừ khi Bên A đồng ý bằng văn bản.

1.4. Bên B cung cấp chứng từ sử dụng vốn (hợp đồng, hóa đơn, ủy nhiệm chi) trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận yêu cầu bằng văn bản của Bên A.

Điều 2. Điều kiện giải ngân

2.1. Bên A chỉ giải ngân khi Bên B đã gửi đủ: (a) Nghị quyết / Quyết định phê duyệt khoản vay của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ Bên B (Mẫu 15-A); (b) văn bản ủy

quyền của người ký (nếu có); (c) hợp đồng bảo đảm đã ký và đăng ký (nếu khoản vay có tài sản bảo đảm); (d) Báo cáo tài chính năm gần nhất của Bên B.

2.2. Bên A cung cấp cho Bên B bản sao Nghị quyết / Quyết định phê duyệt việc cho vay của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ Bên A trước ngày giải ngân đầu tiên.

2.3. Trường hợp hai bên là người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết phê duyệt phải được thông qua đúng trình tự đối với hợp đồng với người có liên quan và người có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thời hạn vay và phương thức giải ngân

3.1. Thời hạn vay: …… tháng, kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Ngày đến hạn trả toàn bộ nợ gốc: ……/……/…….

3.2. Thời hạn rút vốn: từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/……. Hết thời hạn rút vốn, phần chưa giải ngân tự động hủy, trừ khi hai bên ký Phụ lục gia hạn.

3.3. Giải ngân bằng chuyển khoản một lần / nhiều lần *[chọn một]* từ tài khoản của Bên A vào tài khoản đứng tên Bên B ghi tại Hợp đồng. Bên B gửi đề nghị giải ngân trước tối thiểu …… ngày làm việc.

3.4. Mỗi lần giải ngân, hai bên ký Khế ước nhận nợ theo Mẫu 15-B. Ngày nhận nợ là ngày tiền ghi có vào tài khoản Bên B.

Điều 4. Lãi suất, cách tính lãi và hóa đơn

4.1. Lãi suất cho vay: ……%/năm, cố định trong suốt thời hạn vay *[không vượt quá 20%/năm theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015]*.

4.2. Tiền lãi = Dư nợ gốc thực tế × Lãi suất năm × Số ngày vay thực tế / 365. Số ngày vay tính từ ngày nhận nợ đến ngày liền trước ngày trả nợ. Bảng tính lãi từng kỳ lập theo Mẫu 15-C.

4.3. Kỳ tính lãi: hằng …… *[tháng / quý]*; ngày chốt lãi là ngày cuối cùng của kỳ. Bên B trả lãi chậm nhất ngày …… của tháng liền sau kỳ tính lãi.

4.4. Bên A lập hóa đơn điện tử cho tiền lãi của từng kỳ tại ngày chốt lãi và gửi cho Bên B trong vòng …… ngày làm việc. Bên B không có nghĩa vụ trả lãi của kỳ nào khi chưa nhận được hóa đơn hợp lệ của kỳ đó, nhưng thời hạn trả lãi được lùi tương ứng.

4.5. Hai bên xác nhận lãi suất tại khoản 4.1 được xác định trên cơ sở lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cùng kỳ hạn tại thời điểm ký, theo nguyên tắc giao dịch độc lập. *[Lưu kèm 2–3 biểu lãi suất ngân hàng tại ngày ký để giải trình khi hai bên có quan hệ liên kết.]*

4.6. Điều chỉnh lãi suất phải lập Phụ lục có chữ ký của hai bên và vẫn tuân thủ khoản 4.1.

Điều 5. Trả nợ gốc và lãi

5.1. Lịch trả nợ gốc: …… *[trả một lần khi đến hạn / trả dần theo Phụ lục lịch trả nợ]*.

5.2. Mọi khoản trả nợ gốc, lãi thực hiện bằng chuyển khoản từ tài khoản Bên B vào tài khoản Bên A ghi tại Hợp đồng. Nội dung chuyển tiền ghi rõ: "Tra goc/lai vay HD so …/HĐVV ky …".

5.3. Ngày trả nợ là ngày tiền ghi có vào tài khoản Bên A. Nếu ngày đến hạn trùng ngày nghỉ, lễ, Tết, ngày trả nợ là ngày làm việc liền sau và tiền lãi tính đến ngày thực trả.

5.4. Khi Bên B trả không đủ, số tiền nhận được thu theo thứ tự: (i) chi phí thu hồi nợ; (ii) lãi chậm trả; (iii) lãi trong hạn; (iv) nợ gốc.

Điều 6. Trả nợ trước hạn

6.1. Bên B được trả trước một phần hoặc toàn bộ nợ gốc sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên A trước tối thiểu …… ngày làm việc.

6.2. Khi trả trước hạn, Bên B trả lãi tính đến ngày thực trả và phí trả nợ trước hạn ……% trên số tiền trả trước *[ghi 0% nếu không thu phí]*.

Điều 7. Biện pháp bảo đảm

7.1. Khoản vay được bảo đảm bằng: …… *[không có tài sản bảo đảm / thế chấp tài sản / cầm cố / bảo lãnh của công ty mẹ hoặc bên thứ ba – chọn và ghi rõ]*.

7.2. Trường hợp có tài sản bảo đảm, hai bên ký hợp đồng bảo đảm riêng, công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định. Chi phí do Bên …… chịu.

7.3. Khi giá trị tài sản bảo đảm giảm từ ……% trở lên so với lúc định giá, Bên B bổ sung tài sản bảo đảm trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận yêu cầu.

Điều 8. Cam đoan của mỗi bên

8.1. Mỗi bên cam đoan: (a) được thành lập và hoạt động hợp pháp; (b) người ký Hợp đồng có đủ thẩm quyền; (c) việc ký và thực hiện Hợp đồng đã được cấp có thẩm quyền theo Điều lệ phê duyệt; (d) Hợp đồng không vi phạm Điều lệ, cam kết với chủ nợ khác hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà bên mình phải tuân thủ.

8.2. Bên A cam đoan khoản cho vay được thực hiện từ nguồn vốn của Bên A, mang tính đơn lẻ, không phải hoạt động cấp tín dụng thường xuyên, chuyên nghiệp.

8.3. Tại ngày ký, hai bên xác nhận: ☐ KHÔNG có quan hệ liên kết; ☐ CÓ quan hệ liên kết theo điểm …… khoản …… Điều …… Nghị định 255/2026/NĐ-CP. Khi phát sinh hoặc chấm dứt quan hệ liên kết trong thời hạn vay, bên biết trước thông báo cho bên kia trong vòng …… ngày.

8.4. Bên B cam đoan đã góp đủ vốn điều lệ / còn …… đồng vốn điều lệ chưa góp đủ, hạn góp ……/……/…… *[ghi đúng thực tế – liên quan trực tiếp đến chi phí lãi vay được trừ của Bên B]*.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

9.1. Giải ngân đúng số tiền, đúng thời hạn khi Bên B đã đáp ứng điều kiện tại Điều 2.

9.2. Nhận đủ nợ gốc, lãi đúng hạn; yêu cầu Bên B cung cấp thông tin về việc sử dụng vốn và tình hình tài chính.

9.3. Lập và gửi hóa đơn tiền lãi theo khoản 4.4; ký Biên bản đối chiếu công nợ theo Mẫu 15-D.

9.4. Thu hồi nợ trước hạn theo Điều 12; yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm theo khoản 7.3.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

10.1. Nhận vốn vay đủ, đúng hạn; được trả nợ trước hạn theo Điều 6.

10.2. Sử dụng vốn đúng mục đích; trả gốc, lãi đủ, đúng hạn, đúng phương thức tại Điều 5.

10.3. Gửi Báo cáo tài chính năm cho Bên A trong vòng …… ngày kể từ ngày nộp cho cơ quan thuế, trong suốt thời hạn vay.

10.4. Thông báo cho Bên A trong vòng …… ngày làm việc khi: thay đổi chủ sở hữu từ ……% vốn trở lên; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình; bị khởi kiện, bị cưỡng chế nợ thuế; mất khả năng thanh toán khoản nợ khác đến hạn.

10.5. Không chuyển giao nghĩa vụ trả nợ cho bên thứ ba khi chưa có văn bản đồng ý của Bên A.

Điều 11. Lãi chậm trả

11.1. Nợ gốc quá hạn: Bên B trả lãi trên nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tại khoản 4.1, tính từ ngày đến hạn đến ngày thực trả *[mức theo khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015, hai bên có thể thỏa thuận khác]*.

11.2. Tiền lãi trong hạn đến hạn mà chưa trả: Bên B trả thêm lãi trên số tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, tương ứng với thời gian chậm trả *[điểm a khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015]*.

Điều 12. Sự kiện vi phạm và thu hồi nợ trước hạn

12.1. Sự kiện vi phạm gồm: (a) Bên B chậm trả gốc hoặc lãi quá …… ngày; (b) sử dụng vốn sai mục đích; (c) cam đoan tại Điều 8 không đúng sự thật; (d) Bên B bị mở thủ tục phá sản, giải thể, bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; (e) Bên B không bổ sung tài sản bảo đảm theo khoản 7.3.

12.2. Khi xảy ra Sự kiện vi phạm, Bên A gửi thông báo yêu cầu khắc phục trong …… ngày. Hết thời hạn mà Bên B không khắc phục, Bên A có quyền tuyên bố toàn bộ dư nợ gốc, lãi đến hạn và yêu cầu Bên B trả ngay.

12.3. Hợp đồng chấm dứt khi Bên B trả đủ gốc, lãi và nghĩa vụ tài chính khác. Hai bên ký Biên bản thanh lý theo Mẫu 15-E.

Điều 13. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

13.1. Ngoài lãi chậm trả tại Điều 11, bên vi phạm nghĩa vụ khác của Hợp đồng chịu phạt ……% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm *[hai bên tự thỏa thuận; khuyến nghị*

không quá 8% để tránh tranh chấp về mức phạt] và bồi thường thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh.

13.2. Bên B chịu chi phí hợp lý để thu hồi nợ: phí luật sư, án phí, chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

Điều 14. Bù trừ công nợ và chuyển nhượng

14.1. Khoản vay không được bù trừ với công nợ mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc khoản phải thu, phải trả khác giữa hai bên, trừ khi hai bên (hoặc ba bên) ký văn bản thỏa thuận bù trừ ghi rõ số tiền, khoản nợ được bù trừ và ngày bù trừ.

14.2. Bên A được chuyển nhượng quyền đòi nợ theo Hợp đồng cho bên thứ ba sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên B. Bên B không được chuyển giao nghĩa vụ khi chưa có văn bản đồng ý của Bên A.

Điều 15. Sự kiện bất khả kháng

15.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp trong khả năng cho phép.

15.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng thông báo cho bên kia trong vòng …… ngày. Bất khả kháng chỉ gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ, KHÔNG làm chấm dứt nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Bên B.

Điều 16. Bảo mật và tuân thủ thuế

16.1. Hai bên giữ bí mật nội dung Hợp đồng, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty kiểm toán, tư vấn, ngân hàng của mỗi bên hoặc theo quy định pháp luật.

16.2. Mỗi bên tự kê khai, nộp thuế phát sinh từ Hợp đồng đối với bên mình. Khi một bên phải giải trình với cơ quan thuế, bên kia cung cấp hồ sơ, xác nhận số liệu trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận yêu cầu bằng văn bản.

16.3. Trường hợp hai bên có quan hệ liên kết, mỗi bên kê khai giao dịch này trong Phụ lục thông tin giao dịch liên kết kèm hồ sơ quyết toán thuế TNDN của mình, và cung cấp cho bên kia thông tin cần cho việc kê khai.

Điều 17. Thông báo

17.1. Mọi thông báo theo Hợp đồng lập bằng văn bản, gửi đến địa chỉ hoặc email ghi tại phần thông tin các bên.

17.2. Thông báo được coi là đã nhận: khi ký nhận (giao trực tiếp); sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi (bưu chính bảo đảm); tại thời điểm gửi thành công (email). Bên thay đổi địa chỉ phải thông báo cho bên kia trước …… ngày.

Điều 18. Giải quyết tranh chấp

18.1. Tranh chấp được giải quyết bằng thương lượng trong vòng …… ngày kể từ ngày một bên gửi văn bản yêu cầu.

18.2. Hết thời hạn thương lượng, tranh chấp được giải quyết tại *[chọn một]*: ☐ Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Bên A đặt trụ sở chính; ☐ Trung tâm Trọng tài …… theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Điều 19. Điều khoản thi hành

19.1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt theo khoản 12.3.

19.2. Mọi sửa đổi, bổ sung lập thành Phụ lục có chữ ký của hai bên.

19.3. Nghị quyết phê duyệt, Khế ước nhận nợ, Bảng tính lãi, Biên bản đối chiếu, Phụ lục lập theo Hợp đồng này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

19.4. Hợp đồng lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

BÊN CHO VAY (BÊN A)	**BÊN VAY (BÊN B)**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*
……	……

Mr. Wick Kiểm toán

MẪU 15-A

NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHOẢN VAY

[Dùng riêng cho từng bên: Bên A phê duyệt việc cho vay, Bên B phê duyệt việc đi vay. Chọn cấp ban hành theo Điều lệ: Hội đồng thành viên / Chủ sở hữu / Hội đồng quản trị / Đại hội đồng cổ đông]

…… *[TÊN DOANH NGHIỆP]*
Số: ……/……/NQ-……

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; căn cứ Điều lệ Công ty; căn cứ Biên bản họp …… ngày ……/……/…… *[nếu là Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị / Đại hội đồng cổ đông]*,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty ☐ cho vay ☐ đi vay với …… *[tên doanh nghiệp đối tác – MST]*, số tiền tối đa …… đồng, thời hạn …… tháng, lãi suất ……%/năm, mục đích ……, biện pháp bảo đảm …….

Điều 2. Xác nhận quan hệ giữa hai bên: ☐ không phải người có liên quan; ☐ là người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp. Thành viên / cổ đông / người quản lý có lợi ích liên quan: …… – không tham gia biểu quyết.

Điều 3. Giá trị khoản vay so với tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: ……%. *[Đối chiếu ngưỡng thẩm quyền trong Điều lệ trước khi chọn cấp phê duyệt.]*

Điều 4. Giao ông/bà ……, chức vụ …… ký Hợp đồng vay vốn, Khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Nghị quyết / Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM. …… [cấp phê duyệt]
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…… ……

MẪU 15-B

KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ

Số: ……/KƯNN-…… (Kèm theo Hợp đồng vay vốn số ……/HĐVV/…… ngày ……/……/……)

Hôm nay, ngày ……/……/……, Bên B xác nhận đã nhận nợ của Bên A như sau:

Bên cho vay (Bên A): …… *[tên doanh nghiệp – MST]*

Bên vay (Bên B): …… *[tên doanh nghiệp – MST]*

Lần giải ngân thứ: …… *[1, 2, 3…]*

Số tiền nhận nợ lần này: …… *[bằng số và bằng chữ]*

Ngày nhận nợ (ngày ghi có): …… *[dd/mm/yyyy]*

Chứng từ chuyển tiền: …… *[số ủy nhiệm chi – ngân hàng]*

Lãi suất áp dụng: …… *[…%/năm theo khoản 4.1 Hợp đồng]*

Ngày đến hạn trả gốc của lần nhận nợ này: …… *[dd/mm/yyyy]*

Mục đích sử dụng: …… *[theo khoản 1.2 Hợp đồng]*

Lũy kế dư nợ gốc sau lần nhận nợ này: …… *[bằng số – không vượt hạn mức Điều 1]*

Bên B cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng. Khế ước này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN CHO VAY (BÊN A)	**BÊN VAY (BÊN B)**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*
……	……

MẪU 15-C

BẢNG TÍNH LÃI VAY

Kỳ tính lãi: từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/…… (Hợp đồng vay vốn số ……/HĐVV/……)

Lãi suất: ……%/năm. Công thức: Tiền lãi = Dư nợ gốc × Lãi suất năm × Số ngày / 365.

STT	Từ ngày	Đến ngày	Dư nợ gốc (đồng)	Số ngày	Tiền lãi (đồng)	Ghi chú
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	Cộng					

[Mỗi lần dư nợ gốc thay đổi (giải ngân thêm, trả bớt gốc) tách thành một dòng mới. Tổng tiền lãi của bảng = số tiền trên hóa đơn lãi của kỳ.]

Số hóa đơn lãi kỳ này: …… ngày ……/……/……. Số tiền lãi đã trả: …… đồng, ngày ……/……/…….

NGƯỜI LẬP (BÊN A)	**XÁC NHẬN CỦA BÊN B**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
……	……

MẪU 15-D

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ VAY VÀ LÃI VAY

Kỳ đối chiếu: từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/…… (Hợp đồng vay vốn số ……/HĐVV/……)

Hôm nay, ngày ……/……/……, đại diện hai bên cùng đối chiếu công nợ như sau:

BÊN CHO VAY (BÊN A): …… MST: …… Đại diện: ……

BÊN VAY (BÊN B): …… MST: …… Đại diện: ……

1. Đối chiếu nợ gốc

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Dư nợ gốc đầu kỳ		
2	Giải ngân trong kỳ		
3	Trả nợ gốc trong kỳ		
4	Dư nợ gốc cuối kỳ (4 = 1 + 2 – 3)		
5	Trong đó: nợ gốc quá hạn		

2. Đối chiếu lãi vay

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lãi phải trả đầu kỳ		
2	Lãi phát sinh trong kỳ (theo hóa đơn)		
3	Lãi đã trả trong kỳ		
4	Lãi phải trả cuối kỳ (4 = 1 + 2 – 3)		
5	Lãi chậm trả (nếu có)		

3. Kết luận

Đến hết ngày ……/……/……, Bên B còn nợ Bên A: nợ gốc …… đồng, tiền lãi …… đồng. Tổng cộng: …… đồng (Bằng chữ: ……).

Hai bên xác nhận số liệu trên đúng với sổ kế toán của mỗi bên. Biên bản là căn cứ ghi sổ, phục vụ kiểm toán và quyết toán thuế; lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN CHO VAY (BÊN A)	BÊN VAY (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*
……	……

MẪU 15-E

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY VỐN

(Hợp đồng vay vốn số ……/HĐVV/…… ngày ……/……/……)

Hôm nay, ngày ……/……/……, tại ……, Bên A …… (MST ……) và Bên B …… (MST ……) thống nhất thanh lý Hợp đồng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng số tiền đã giải ngân		
2	Tổng nợ gốc Bên B đã trả		
3	Tổng tiền lãi phát sinh (theo hóa đơn)		
4	Tổng tiền lãi Bên B đã trả		
5	Lãi chậm trả / phí khác đã trả		
6	Số còn phải trả (nếu có)		

1. Bên B đã trả đủ toàn bộ nợ gốc, lãi và nghĩa vụ tài chính khác theo Hợp đồng / còn phải trả …… đồng, hạn ……/……/…… *[chọn một]*.

2. Bên A giải chấp tài sản bảo đảm và phối hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm trong vòng …… ngày kể từ ngày ký Biên bản này *[nếu có]*.

3. Kể từ ngày ký Biên bản, hai bên không còn khiếu nại gì liên quan đến Hợp đồng, trừ nghĩa vụ bảo mật tại Điều 16 và nghĩa vụ cung cấp hồ sơ giải trình thuế tại khoản 16.2.

4. Biên bản lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

BÊN CHO VAY (BÊN A)	**BÊN VAY (BÊN B)**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*
……	……

GHI CHÚ THUẾ – KẾ TOÁN

(Tài liệu nội bộ dành cho doanh nghiệp – KHÔNG phải một phần của hợp đồng. XÓA TOÀN BỘ MỤC NÀY TRƯỚC KHI IN VÀ KÝ.)

1. BÊN CHO VAY (BÊN A) – THUẾ VÀ HÓA ĐƠN

• ***Thuế GTGT:*** *lãi cho vay của doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế GTGT (Điều 5 Luật Thuế GTGT 48/2024/QH15). Kiểm tra lại ký hiệu điểm cụ thể khi trích dẫn chính thức.*

• ***Hóa đơn:*** *vẫn phải lập hóa đơn cho tiền lãi, dòng thuế suất ghi "KCT". Thời điểm lập theo kỳ tính lãi trong hợp đồng, kể cả khi chưa thu tiền (Nghị định 254/2026/NĐ-CP, Thông tư 91/2026/TT-BTC).*

• ***Thuế TNDN:*** *lãi cho vay là doanh thu hoạt động tài chính (TK 515), ghi nhận dồn tích theo kỳ, chịu thuế suất 20%. Không hưởng ưu đãi thuế theo ngành nghề, địa bàn – tách riêng khi quyết toán.*

• ***Rủi ro cho vay 0% hoặc lãi suất thấp:*** *nếu Bên A đang vay ngân hàng có trả lãi mà cho doanh nghiệp khác vay không lãi, cơ quan thuế có thể vừa ấn định doanh thu lãi, vừa loại chi phí lãi vay ngân hàng tương ứng.*

2. BÊN ĐI VAY (BÊN B) – CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ

Chi phí lãi vay được trừ khi đủ 4 điều kiện: (1) khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có hợp đồng và khế ước; (2) có hóa đơn lãi của Bên A; (3) giải ngân và trả lãi bằng chuyển khoản; (4) không rơi vào các trường hợp bị loại dưới đây.

• ***Phần lãi vượt 20%/năm:*** *không được trừ (khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015). Quy định trần 150% lãi suất cơ bản theo Thông tư 96/2015/TT-BTC đã hết hiệu lực – nhiều tài liệu cũ vẫn trích.*

• ***Lãi vay tương ứng phần vốn điều lệ chưa góp đủ:*** *không được trừ (Luật Thuế TNDN 67/2025/QH15 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP). Vì vậy khoản 8.4 Hợp đồng yêu cầu Bên B ghi đúng tình trạng góp vốn tại ngày ký.*

• ***Lãi vay vốn hóa:*** *lãi vay của khoản vay dùng đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản dở dang được vốn hóa vào giá trị tài sản (chuẩn mực VAS 16), không ghi thẳng vào chi phí tài chính trong kỳ.*

• ***Không khấu trừ thuế:*** *bên cho vay là doanh nghiệp Việt Nam nên Bên B không khấu trừ thuế TNCN hay thuế nhà thầu trên tiền lãi.*

• ***Hạch toán Bên B:*** *gốc vay ghi TK 341; lãi phải trả trích trước theo kỳ (TK 335) đối ứng TK 635 hoặc giá trị tài sản dở dang nếu vốn hóa – theo Thông tư 99/2025/TT-BTC.*

3. GIAO DỊCH LIÊN KẾT – NGHỊ ĐỊNH 255/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/7/2026)

• ***Ngưỡng hay gặp giữa hai doanh nghiệp:*** *(i) một bên nắm từ 25% vốn góp của chủ sở hữu bên kia, hoặc cùng chịu sự kiểm soát của một chủ thể; (ii) một bên cho bên kia vay hoặc bảo lãnh mà tổng dư nợ vay từ 25% vốn góp của chủ sở hữu bên đi vay VÀ chiếm trên 50% tổng nợ trung, dài hạn của bên đi vay. Điều kiện (ii) là "VÀ", không phải "HOẶC".*

• ***Hệ quả:*** *hai bên kê khai Phụ lục giao dịch liên kết kèm tờ khai quyết toán TNDN; lãi suất*

phải theo nguyên tắc giao dịch độc lập (khoản 4.5 Hợp đồng); tổng chi phí lãi vay của Bên B được trừ không vượt 30% của (lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay + chi phí khấu hao). Phần vượt chuyển sang kỳ sau, tối đa 5 năm liên tục.

*• **Mức khống chế 30% không áp dụng** cho khoản vay của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, vay ODA, vay ưu đãi của Chính phủ và một số khoản vay đầu tư dự án an sinh xã hội. Khoản vay từ doanh nghiệp liên kết thông thường vẫn bị tính vào mức khống chế.*

[Kiểm tra lại số điểm, khoản tại Điều 5 và Điều 16 Nghị định 255/2026/NĐ-CP khi trích dẫn trong hồ sơ giải trình.]

4. LUẬT DOANH NGHIỆP – PHÊ DUYỆT NỘI BỘ

*• **Hợp đồng với người có liên quan:** công ty TNHH hai thành viên trở lên (Điều 67), công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ (Điều 86), công ty cổ phần (Điều 167) phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận; người có lợi ích liên quan không biểu quyết. Hợp đồng ký sai trình tự có thể bị tuyên vô hiệu, người ký phải bồi thường.*

*• **Ngưỡng giá trị:** hợp đồng vay, cho vay có giá trị lớn so với tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên / Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ. Dùng Mẫu 15-A, ghi tỷ lệ tại Điều 3 để chọn đúng cấp phê duyệt.*

5. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

*• **Tiền mặt:** doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không dùng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau (Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 222/2013/NĐ-CP – kiểm tra lại hiệu lực tại thời điểm áp dụng). Khoản chi từ 5 triệu đồng phải có chứng từ không dùng tiền mặt mới được trừ khi tính thuế TNDN.*

*• **Không chuyển qua tài khoản cá nhân** của giám đốc hay kế toán. Khoản vay mất căn cứ chứng minh khi tranh chấp và chi phí lãi bị loại.*

*• **Cho vay thường xuyên:** Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 cấm tổ chức không phải tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng. Cho vay đơn lẻ bằng vốn nhàn rỗi thường không bị coi là hoạt động ngân hàng; cho nhiều doanh nghiệp vay lặp lại, lấy lãi làm nguồn thu chính thì cần ý kiến tư vấn pháp lý trước khi tiếp tục.*

6. BỘ HỒ SƠ TỐI THIỂU MỖI BÊN PHẢI LƯU

(1) Hợp đồng vay vốn; (2) Nghị quyết / Quyết định phê duyệt của mỗi bên (Mẫu 15-A); (3) Khế ước nhận nợ từng lần (Mẫu 15-B); (4) Ủy nhiệm chi và sổ phụ ngân hàng; (5) Bảng tính lãi từng kỳ (Mẫu 15-C) kèm hóa đơn lãi; (6) Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ và tại 31/12 (Mẫu 15-D); (7) Biểu lãi suất ngân hàng tham chiếu tại ngày ký; (8) Chứng từ chứng minh sử dụng vốn đúng mục đích (Bên B); (9) Biên bản thanh lý (Mẫu 15-E).

7. HIỆU LỰC VĂN BẢN

Các căn cứ được rà soát tại ngày 21/10/2026. Trước khi giải trình chính thức với cơ quan thuế, đối chiếu bản gốc trên vanban.chinhphu.vn.